KRAM
ROBOCZY

powered by
GRUPA
ROBOCZA

Regulamin sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego (dalej: „Regulamin")

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem sprzedaży i właścicielem sklepu internetowego (dalej: „Sklep") dostępnego pod adresem https://sklep.robocza.org/ jest Fundacja Grupa Robocza z siedzibą w Krakowie, ul. Dąbrowskiego 5/24L, 30-532 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI, pod numerem KRS 0000512875, NIP: 6793101293 (dalej: „Grupa Robocza").
2. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu, zarówno produktów dostępnych od ręki, jak i produktów na zamówienie, w tym tryb zawierania umów sprzedaży na odległość dotyczących tych produktów.
3. Z Grupą Roboczą można skontaktować się listownie na adres Fundacja Grupa Robocza, ul. Mikołaja Kopernika 19A, 31-531 Kraków (budynek Apteki Designu), lub drogą elektroniczną na adres e-mail grupa@robocza.org.

§ 2 Zasady sprzedaży

1. Sprzedaż polega na sprzedaży za pośrednictwem Sklepu produktów, o których mowa w ust. 3. Produkty mogą być dostępne od ręki albo oferowane na zamówienie (w przedsprzedaży) – w tym drugim przypadku dostawa jest realizowana w terminie późniejszym, wskazanym przez Grupę Roboczą na stronie danego produktu.
2. Uczestnikiem sprzedaży może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (dalej: „Kupujący").
3. Sprzedażą objęte są produkty prezentowane w Sklepie, zaprojektowane i wyprodukowane przez Grupę Roboczą lub na jej zlecenie, w szczególności publikacje, odzież i akcesoria (dalej: „Produkty", a każdy z osobna: „Produkt"). Informacja, czy Produkt jest dostępny od ręki, czy na zamówienie, znajduje się na stronie Produktu.
4. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem Sklepu.
5. W celu złożenia zamówienia należy: (a) wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia w wybranym wariancie (np. rozmiarze) i ilości, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka"; (b) kliknąć przycisk „Do kasy"; (c) po przekierowaniu na stronę operatora płatności wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Kupującego; (d) wybrać metodę płatności oraz kliknąć „Zapłać" i opłacić zamówienie.
6. Kliknięcie przycisku „Zapłać" i opłacenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży z Grupą Roboczą.
7. Produkty dostępne od ręki są sprzedawane do wyczerpania zapasów. Okres sprzedaży Produktów na zamówienie wskazany jest na stronie danego Produktu, a w razie jego braku sprzedaż trwa do wyczerpania zapasów.
8. Kupujący może dokonać bezpłatnego odbioru osobistego Produktów w Aptece Designu przy ul. Kopernika 19A w Krakowie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Grupą Roboczą (grupa@robocza.org). W przypadku Produktów na zamówienie termin i miejsce odbioru, w tym ewentualny odbiór podczas wydarzeń (np. premiery lub festiwalu), wskazane są na stronie Produktu lub przekazywane Kupującemu drogą elektroniczną.

9. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności: (a) płatności elektroniczne (b) płatność kartą płatniczą. Obsługa płatności online odbywa się za pośrednictwem platformy Stripe.com, obsługiwanej przez Stripe Payments Europe, Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia).
10. Na końcową kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkty wskazana w Sklepie na stronie Produktu oraz, w przypadku dostawy, koszt dostawy wskazany przed złożeniem zamówienia.
11. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
12. Grupa Robocza zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień w przypadku niedostępności wystarczającej ilości Produktów lub niemożności zrealizowania zamówienia ze względu na inne okoliczności powodujące brak pozyskania Produktu. Grupa Robocza poinformuje Kupującego o anulowaniu zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia.
13. Kupujący otrzymuje zwrot płatności za zakupiony Produkt w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o anulowaniu zamówienia.

§ 3 Umowa sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a Grupą Roboczą następuje poprzez dokonanie płatności za pośrednictwem platformy Stripe. Umowa sprzedaży między Kupującym a Grupą Roboczą zostaje zawarta w momencie dokonania płatności przez Kupującego.
2. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Grupa Robocza potwierdza jego otrzymanie poprzez wysłanie za pośrednictwem platformy Stripe wiadomości e-mail na adres e-mail Kupującego przekazany w czasie składania zamówienia oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji.
3. Produkt dostępny od ręki zostanie wysłany lub przygotowany do odbioru w terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży. Produkt na zamówienie zostanie wysłany lub przygotowany do odbioru w terminie wskazanym na stronie Produktu, o którym mowa w § 2 ust. 1. W obu przypadkach Produkt może zostać również dostarczony w sposób ustalony w korespondencji mailowej z Grupą Roboczą.
4. Dostawa Produktu możliwa jest wyłącznie na terenie Polski. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, za wyjątkiem odbioru osobistego w miejscu i terminie wskazanym przez Grupę Roboczą.

§ 4 Warunki świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu

1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne są: (a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub wprowadzających w błąd.
3. Grupa Robocza nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wynikające z wadliwego działania sprzętu Kupującego czy interakcji z innym oprogramowaniem Kupującego lub osób trzecich.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący konsumentem (dalej: „Konsument”) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi. W przypadku umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin biegnie od dostarczenia ostatniego Produktu, partii lub części.
3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając Grupie Roboczej

oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Grupy Roboczej. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Grupa Robocza zwraca Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
6. Zwrotu płatności Grupa Robocza dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7. Grupa Robocza może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia jej dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Grupy Roboczej podany w § 1 ust. 3 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Grupę Roboczą o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
11. Postanowienia niniejszego § stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 6 Reklamacje Produktów

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Grupa Robocza ma obowiązek dostarczyć Produkt zgodny z umową. Wobec Konsumenta Grupa Robocza odpowiada za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Grupa Robocza może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Grupa Robocza może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
4. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: (a) Grupa Robocza odmówiła doprowadzenia Produktu do zgodności z umową lub nie doprowadziła go do zgodności z umową; (b) brak zgodności występuje nadal, mimo że Grupa Robocza próbowała doprowadzić Produkt do zgodności z umową; (c) brak zgodności jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez wcześniejszego skorzystania z naprawy lub wymiany; (d) z oświadczenia Grupy Roboczej lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności jest nieistotny.
5. Koszty naprawy, wymiany oraz dostarczenia i odebrania Produktu w związku z reklamacją ponosi Grupa Robocza.
6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na dane, o których mowa w § 1 ust. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Kupującego, dane kontaktowe, opis niezgodności oraz żądanie Kupującego.

7. Grupa Robocza ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że uznała reklamację za uzasadnioną.
8. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 ust. 3.
9. Postanowienia ust. 2–5 stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
10. Wobec Kupujących niebędących Konsumentami ani osobami, o których mowa w ust. 9, Grupa Robocza odpowiada z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 7 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

1. W przypadku sporu między Konsumentem a Grupą Roboczą w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Grupa Robocza zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany asortymentu Sklepu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Grupa Robocza poinformuje Kupującego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian stosuje się dotychczasowe brzmienie Regulaminu.
2. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Grupę Roboczą za pośrednictwem Sklepu, przesyłając wiadomość e-mail na adres grupa@robocza.org. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Kupującego, dane kontaktowe oraz przyczynę reklamacji. Grupa Robocza rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
3. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Grupa Robocza. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies określa Polityka prywatności dostępna pod adresem https://grupa.robocza.org/files/polityka-prywatnosci.pdf.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Fundacja Grupa Robocza
ul. Mikołaja Kopernika 19A
31-531 Kraków (budynek Apteki Designu)
grupa@robocza.org

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

_____

- Data zawarcia umowy / odbioru(*) _____
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) _____
- Adres konsumenta(-ów) _____
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) _____
- Data _____

(*) Niepotrzebne skreślić.